

1004095-07.2022.8.26.0157

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... mais, a dinâmica referente ao local do furto deduzida pela autora à ré à fl.66 corrobora com a do boletim de ocorrência, de forma que inexiste qualquer divergência apta a ensejar a recusa por parte da ré, nem existe nada nos autos para se afastar o direito da parte autora na indenização pretendida.

Assim, a ré deve indenizar a parte autora pelo furto do veículo segurado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão - SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004095-07.2022.8.26.0157 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004095-07.2022.8.26.0157

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Rayane Maria da Silva

Requerido:

Associação Seven dos Possuidores de Automóveis de Minas Gerais e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS ajuizada por RAYANE MARIA DA SILVA em face de ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMÓVEIS DE MINAS GERAIS e SANMELL MOTOS LTDA. Pelo rito comum.

Narra a parte autora, em sua causa de pedir remota (fls.01-10), que: a) ter contratado junto à ré proteção veicular para o sua motocicleta TITAN C/G 160, da marca HONDA, cor vermelha, de placa GDK-9157, em 11.05.2022; b) em 24.07.2022 foi furtado em via pública; c) providenciou a elaboração de boletim de ocorrência e deu entrada no procedimento administrativo para recebimento do valor da indenização contratada; e) houve a negativa da ré sem quaisquer informações ou explicações quanto ao motivo da recusa; f) invoca abusividade na negativa da ré; g) sustenta a responsabilidade solidária da loja vendedora da moto, por venda casado do seguro; h) requer a condenação das requeridas solidariamente ao pagamento devido, no valor de R\$ 17.231,00, correspondente ao da tabela FIPE de setembro/2022, além de indenização por danos morais equivalentes a R\$ 15.000,00.

Juntou documentos (fls.23-88).

Decisão de admissibilidade da demanda e concessão da AJG (fl.89).

Citada (fl.95), a ré SANMELL ofertou contestação (fls.96-105), arguindo: a)

preliminarmente, a ilegitimidade passiva; b) no mérito, sustenta que apenas vendeu a autora a motocicleta, não tendo qualquer relação jurídica ou comercial com a corré, pois sequer sabia da sua existência do mercado; c) desconhece os motivos da recurso da seguradora, pois não participou da negociação, nem tampouco do contrato celebrado entre a autora e a seguradora corré; d) a indenização por danos material cabe única e exclusivamente a segurado corré, com quem foi firmado o contrato de seguro; e) inexistência de danos morais pois apenas lhe vendeu a motocicleta.

Requer a improcedência da ação.

Juntou documentos (fls.106-120).

Citada (fl.95), a corré ASSOCIAÇÃO SEVEN, apresentou contestação (fls.121-145), arguindo: a) preliminarmente, a incompetência territorial; b) impugnou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à autora; c) no mérito, discorreu acerca da sua natureza, esclarecendo não se tratar de uma seguradora; d) asseverou sobre a obrigação do associado ao conhecimento do regimento e a inexistência de cláusulas abusivas; e) que foi apurada divergência quanto às informações prestadas pela associada no ato do aviso do evento, o que impede o recebimento do valor pretendido; f) rechaçou, por fim, os danos morais ventilados. Pugnou pela improcedência da demanda, ou, subsidiariamente, o pagamento do seguro pelo valor constante no contrato R\$ 16.908,00, com abatimento do valor a título de coparticipação, no total de R\$ 1.752,00, bem como das mensalidades vincendas, no total de R\$ 894,00, devendo o autor, ainda, efetuar a entrega dos documentos previstos na cláusula 14.6 do contrato.

Juntou documentos (fls.146-212).

Instados a especificarem as provas a que pretendiam produzir (fl.213), a autora requereu apresentação da gravação telefônica entre a autora e a segurado ré, bem como a oitiva do representante da requerida Seven (fls.216-218), enquanto a seguradora ré pugnou pelo julgamento da lide (fl.219), mantendo-se inerte a corré Sanmell.

Não houve réplica.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

De proêmio, não comporta acolhimento a insurgência do réu em face a gratuidade concedida. Isso porque para que se fosse concedida a benesse, a parte autora acostou documentos 25-28, visando comprovar a hipossuficiência alegada, ao passo que o requerido impugnou a concessão, sem comprovar, minimamente, que a situação da autora não condiz com a documentação apresentada.

REJEITO a preliminar de incompetência do foro, tendo em vista que, embora o contrato celebrado entre as partes seja de natureza associativa, equipara-se ao contrato de seguro regido pelo CDC, podendo a ação ser ajuizada no domicílio do autor/consumidor, conforme artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, em se tratando de contrato de adesão, é inválida a cláusula de eleição do foro em razão da hipossuficiência do consumidor frente à ré.

Cumpra salientar que ainda que se trate de Associação, in casu, equipara-se ao seguro automotivo. Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Adesão à proteção veicular oferecida por associação. Equiparação a seguro de automóvel. Furto. Negativa de indenização. A Competência para conhecer e julgar o recurso interposto é da 25ª a 36ª Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça conforme Resolução TJ 623/2013, art. 5º, III, III.14 e III.15 (competência da Seção de Direito Privado III). Recurso não conhecido, com determinação de suscitação de conflito de competência, perante o grupo especial deste E. Tribunal de Justiça. (TJSP; Apelação Cível 1004994-49.2013.8.26.0309; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019).

Por outro lado, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária SANMELL, pois da análise das conversas via aplicativo whatsapp (fls.84-88), datada de 10.05.2022, verifica-se que o contrato de seguro foi celebrado fora das

dependências da concessionária, e 11 dias após a compra da motocicleta (cf. nota fiscal de fls.32, datada de 29.04.2022) sendo que no momento do contato, Marcela, funcionária da Seguradora corré, lhe esclareceu que não era da Sanmell. Depreende-se, ainda, das conversas que as empresas não atuaram em conjunto, sendo lhe passado uma proposta sem compromisso, mediante informações sobre o veículo prestadas pela própria autora à seguradora. Portanto, o consumidor escolheu com qual agente financeiro contratar, não havendo que se falar em venda casada. In casu, não ficou demonstrada a relação típica de parceria comercial entre a requerida e a seguradora Seven, pois conforme consignado alhures as negociações não se deram nas dependências da concessionária, não houve participação nas negociações ou na venda do seguro, não estabeleceu seu preço e não pode, assim, responder solidariamente aos pedidos de indenização por danos materiais ou morais, sendo que existia a possibilidade do consumidor optar por outra seguradora. Dessa forma, não tendo a concessionária ré atuando em conjunto com a seguradora, para disponibilizar ao consumidor o serviço contratado, não compõe a mesma de cadeia de consumo e, portanto, não responde solidariamente pelo vício do serviço, por não se aplicar na espécie os dispostos no artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser declarada a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Superada tal questão, verifico que estão os presentes o pressupostos de admissibilidade da demanda, isto é, interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Os pressupostos processuais de existência e validade (art. 485, § 3º c/c art. 486, § 1º do CPC) também se afiguram preenchidos (art. 139, inc. IX c/c art. 352 do CPC). Não se verificam pressupostos processuais negativos (litispendência ou coisa julgada). Na mesma senda, não se afiguram presentes questões processuais preliminares (art. 337 do CPC). Outrossim, inexistem nulidades (art. 276 e art. 485, § 3º do CPC) e a petição inicial é estruturalmente hígida, atendendo as prescrições dos arts. 106, 319 e 320 do CPC.

No mais, compete ao magistrado velar pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII da CRFB), dirigindo formalmente a demanda (art. 139, inc. II do CPC) para a rápida e integral resolução do litígio (art. 4º do CPC) e indeferindo diligências protelatórias (art. 139, inc. III e art. 370, parágrafo único do CPC). Assim, como destinatário final – embora não único – das provas (art. 371 do CPC), verifico que o feito encontra-se devidamente instruído com os documentos acostados aos autos, sendo o caso de julgamento imediato (art. 355, inc. I do CPC) com o escopo de privilegiar a efetividade (nesse sentido: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 32/34), sendo desnecessárias a apresentação das gravações das conversas telefônicas entre a autora e a seguradora ré, bem como a oitiva do representante da requerida Seven, de modo que fica indeferido.

Acrescento que "a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (STF - RE 101.171-8-SP). Com efeito, "presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder". (STJ - 4ª Turma - REsp 2.832, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo).

Na lição de Marcelo José Magalhães Bonicio, "a fase instrutória do processo costuma ser mais longa do que o necessário, servindo muito mais aos propósitos protelatórios das partes do que ao descobrimento da verdade. A excessiva complacência dos juízes, temerosos em indeferir o requerimento de produção de provas, contribui sensivelmente para agravar esta situação [...] Exatamente neste ponto encontra-se a primeira possibilidade de utilização do princípio da proporcionalidade no campo das provas" (In: Proporcionalidade e processo: a garantia constitucional da proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006, p. 80).

No mérito, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente nos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC, todas as causas de pedir (art. 319, inc. III do CPC)

narradas pela parte autora - bem como todas as exceções - serão analisadas de forma analítica. Afinal, esta premissa é decorrência do devido processo substancial (art. 5º, inc. LV da CRFB), do contraditório participativo (arts. 7º, 9º e 10 do CPC) e do modelo constitucional-cooperativo de processo (arts. 1º e 6º do CPC).

Pretende a parte autora pelo pagamento de indenização referente ao veículo declinado na inicial, isto é, uma motocicleta TITAN C/G 160, da marca HONDA, cor vermelha, de placa GDK-9157, objeto de furto ocorrido em 24.07.2022, asseverando que a recusa por parte da ré é indevida e sem qualquer justificativa.

Por primeiro, cumpre mencionar que, embora a ré não se trate de uma seguradora propriamente dita, atua no mercado como se fosse, de modo que o contrato firmado possui típico caráter securitário, com previsão de pagamento de indenização por sinistros (cláusula 14 - fls. 182) e, inclusive, fornecimento de serviços de assistência 24h, guincho e carro reserva (cláusula 19, fl.202 e anexo I, fls. 206-207).

Assim, deve ser reconhecida a natureza securitária da relação mantida entre as partes. Sobre o tema, do Eg. Tribunal Bandeirante:

EMENTA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO DISFARÇADO DE TERMO DE ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS - RELAÇÃO DE CONSUMO RISCO COBERTO - PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO - 1 Associação que atua como seguradora, mas travestida de entidade sem fins lucrativos, devendo responder perante seus 'associados' que são, em verdade, seus consumidores. Embora a associação não tenha fins lucrativos, a circunstância de prestar serviços em favor dos seus associados evidencia relação de consumo a ser tutelada. E por se enquadrar no conceito de fornecedor (art. 3º do CDC) resta evidente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, mesmo porque o que caracteriza a relação de consumo não é a obtenção ou não de lucros, mas sim a prestação de serviços ao consumidor; [...]" (Apelação 1001770-47.2016.8.26.0229. 30ª Câmara de Direito Privado do TJSP. Relatora Maria Lúcia Pizzotti. Julgamento 08/08/2018).

Restou incontroversa a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, consoante termo de filiação (fl.02), bem como o furto da motocicleta objeto do contrato, conforme boletim de ocorrência (fls.03-04), e a recusa ao pagamento da indenização pela requerida (fl.83).

A controvérsia cinge-se, portanto, na regularidade da negativa de indenização pela ré. Conforme alegado, em sede de contestação, ré refuta a narrativa da parte autora, fundamentando a negativa de cobertura sob o argumento deque foi identificada "divergência de informações", no ato do aviso do evento. Contudo, não esclareceu no que consiste as ditas divergências.

Pois bem.

Entende-se que os associados não dispõem de muitos recursos para comprovar o sinistro, a não ser a apresentação de boletim de ocorrência, lavrado perante à autoridade competente.

Contudo, esse meio probatório somente terá o condão de demonstrar os fatos quando guardar coerência com a realidade fática. Isso porque, para que o sinistro seja comprovado, o associado deverá prestar informações corretas à autoridade policial e à associação vinculada sobre o modo, tempo e local da ocorrência do delito.

No caso, os argumentos apresentados pela seguradora ré não são suficientes, pois sequer foram apontados quais seriam as divergências de informações prestadas pela autora, tampouco foram comprovadas, a fim de justificar a negativa nos termos do contrato celebrado.

O veículo foi subtraído, de tal maneira que ocorreu a condição prevista no contrato.

O boletim de ocorrência de fls., 03-04, evidencia o furto do veículo nos termos narrados na inicial, ou seja, em via pública e, ainda, consta indicação acerca do sinistro, local e horário. Dele extrai-se que o veículo foi furtado na via Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 500, bairro Itararé, em São Vicente-SP, tendo a autora relatado que chegou ao local por volta das 13h40min e quando retornou, por volta das 16h, notou a ausência do motociclo.

A única contradição entre as versões apresentadas pela autora, diz respeito ao horário em que teria estacionado a moto no local dos fatos, pois informou à associação que foi por volta das 14 horas (fl.66), enquanto no boletim de ocorrência consta as 13h40min (fl.03-04), inexistindo outros elementos probatórios capazes de caracterizar a alegada má-fé.

Considerando que a comunicação dos fatos à autoridade se deu de forma on-line pela autora, às 16h43min do dia 24.07.2022 (fls.03-04), ou seja, cerca de três horas depois do ocorrido, e, quarenta e três minutos depois do momento em que teve conhecimento do furto, tempo este que se mostra razoável e não caracteriza, por si só, qualquer conduta irregular do consumidor.

Ademais, vê-se dos documentos de fls.45-83, que a autora foi submetida a verdadeiro calvário para ser atendida e obter a indenização devida, com diversos atendimentos interrompidos. Percebe-se, ainda, que solicitou inúmeras informações sobre a documentação necessária, a fim de receber a indenização, e, inclusive, enviou diversos documentos. A requerida, por sua vez, solicitou outros documentos, tais como pontuação da CNH, print do histórico de ligação à PM, declaração de próprio punho de como ocorreu o evento, além de imagem de câmera de segurança, o que também foi atendido pela autora e, posteriormente, foi negado o seguro, sem maiores esclarecimentos quanto os motivos.

Dessa forma, a ré não demonstrou a alegada divergência de informações da autora, nem qualquer impedimento que justificasse a negativa de indenização.

A propósito, tendo a oportunidade de produzir provas, a parte ré ficou-se inerte, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

No mais, a dinâmica referente ao local do furto deduzida pela autora à ré à fl.66 corrobora com a do boletim de ocorrência, de forma que inexiste qualquer divergência apta a ensejar a recusa por parte da ré, nem existe nada nos autos para se afastar o direito da parte autora na indenização pretendida.

Assim, a ré deve indenizar a parte autora pelo furto do veículo segurado, conforme demonstrado no contrato, fazendo jus o autor à indenização pelo valor FIPE (cláusula 7.2, fl.171), do automóvel à época do sinistro e, não ao valor de tabela FIPE quando da propositura da ação, conforme pretendido pela parte autora.

Em consulta realizada nesta data (<https://veiculos.fipe.org.br?moto/honda/7-2022/811133-2/2022/g/jx6pwwh6r0j5>), para o veículo em questão, noto que o valor de mercado para julho 2022 era de R\$ 17.474,00 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais). Porém, a cláusula 7.2.1 – fl.171, limita a indenização securitária ao valor do veículo constante da Tabela FIPE à época da contratação, caso o valor vigente à época do sinistro seja superior.

Assim, considerando que o valor da tabela FIPE à época do sinistro (R\$ 17.474,00) é superior ao constante da Tabela FIPE à época da contratação (R\$ 16.908,00), acolho o valor deduzido pela requerida.

Deve ser reconhecido, entretanto, o direito da requerida descontar da importância devida a título de indenização os valores contratualmente previstos, quais sejam: o valor da coparticipação de R\$ 1.752,00 (cf. cláusula 14.3.1. – fl.183) e das seis mensalidades no valor de R\$ 894,00 (cf. Cláusula 9.4, item b – fls.173), que resulta em R\$ 2.646,00.

Assim, dos R\$ 16.908,00 (dezesseis mil, novecentos e oito reais) acima reconhecidos, considerando as retenções aplicáveis, tem-se o valor devido de R\$ 14.262,00.

O pagamento, no mais, fica condicionado à entrega, pelo autor, dos documentos necessários previstos na cláusula 14.6 (fl.185).

Afasto, por fim, os danos morais pleiteados, visto que o presente caso se trata de discussão acerca de ser a cobertura aplicável ou não, não tendo havido abuso de direito por parte da seguradora em razão de interpretação diversa das cláusulas firmadas. Em caso análogo, assim se manifestou o E. Tribunal de Justiça Paulista: "a mera discussão sobre a cobertura, ou não do contrato não seja suficiente para caracterizar a obrigação de indenizar o segurado por danos morais, esse dever surge no momento em que ocorre o abuso de direito, por exemplo quando o contrato prevê a cobertura, mas ela é negada pela administração por entendimento diverso. [...] A negativa da requerida se deu com base em seu entendimento a respeito da legislação

e do contrato, este último não tendo infringido frontalmente a lei em nenhum dos pontos em questão. Legítimo, pois, seu direito à análise pelo Poder Judiciário, não havendo o que se falar em dever de indenizar" (Apelação 0023143-13.2012.8.26.0482. 21ª Câmara de Direito Privado. Relator Maia da Rocha. Julgamento 02/02/2015).

Por fim, considero suficientemente apreciada a questão posta a julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um por um os argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e na ordem legal vigente. Ainda, em atenção ao disposto no art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, registre-se que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão acima.

Posto isso, com relação à corré SANMELL MOTOS LTDA, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inc. VI, 1ª figura, do Código de Processo Civil. Por consequência, arcará a autora com os honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º do CPC), exigibilidade suspensa por ser beneficiária da AJG.

E, com relação a ré ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMÓVEIS DE MINAS GERAIS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré a pagar a autora, a título de indenização contratual pelo furto do veículo, o valor de R\$ 14.262,00 (catorze mil, duzentos e sessenta e dois reais), corrigido monetariamente desde julho de 2022 e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, ficando condicionado o pagamento à entrega da documentação prevista na cláusula 14.6 (fl.185), conforme consignado no corpo desta sentença.

Pela sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais (arts. 82, §2º e 84 do CPC), bem como de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94 e do artigo 85, caput, do CPC, que arbitro, em conformidade com o artigo 85, §2º do mesmo diploma legal, em 10% do valor da condenação, a ser corrigido (art. 389 do CC), desde seu ajuizamento, segundo a Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os juros moratórios de 1% ao mês (art. art. 406 do CC c/c art. 161, § 1º do CTN) correm do trânsito em julgado, na esteira do disposto pelo artigo 85, §16º do CPC. Igualmente, condeno a parte autora ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, além de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor do pedido de danos morais, julgado improcedente, respeitando-se a AJG concedida.

Determino ainda que, sem nova conclusão, caso haja recurso (principal ou adesivo), dê-se ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 § 1º CPC). Após subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Com o advento da Lei 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na forma do art. 1.010, § 3º, a seguir transcrito: "Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade." Tendo em vista a expressa revogação do art. 1.096 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CG nº 17/2016), bem como a nova orientação trazida pelo Código de Processo Civil (art. 1.010, § 3º), proceda esta unidade judiciária conforme o Provimento CG nº 01/2020. Sentença sujeita ao protesto, após o trânsito em julgado, conforme art. 1º da Lei 9.492/97 e arts. 517, caput e § 2º e 528, § 1º do CPC. Deve-se observar o Provimento nº 13/2015 da CGJ.

INTIME-SE o credor, pela imprensa oficial, na pessoa de advogado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, dê início ao Cumprimento de Sentença, mediante protocolo de petição intermediária, seguindo as orientações contidas no Comunicado 1.789/2017, da E. Corregedoria Geral da Justiça, que assim determina: "PARTE I - ORIENTAÇÕES REFERENTES AO PETICIONAMENTO ELETRÔNICO: 1. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: A petição deverá ser endereçada ao processo de conhecimento: a) No peticionamento eletrônico, acessar o menu "Petição Intermediária de 1º Grau"; b) Preencher o número do processo principal; c) O sistema completará os campos "Foro" e "Classe do Processo"; d) No campo "Categoria", selecionar o item "Execução de

Sentença"; e) No campo "Tipo da Petição", selecionar o item "156 - Cumprimento de Sentença" ou "157 - Cumprimento Provisório de Sentença" ou "12078 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública", conforme o caso, sob pena de rejeição da petição cadastrada incorretamente, conforme dispõe o inc. IV do art. 9º da Resolução 551/2011 do TJSP e art. 1289 das NSCGJ.

A obrigação será processada no feito dependente próprio de Cumprimento de Sentença, no qual o credor deve juntar a memória discriminada do cálculo, mês a mês, verba por verba, conforme determinado em sentença condenatória.

Deverá a parte interessada cumprir o procedimento dos artigos 917 e 1.285 a 1.289 das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça e do Comunicado CG n.º 438/2016, notadamente o art. 1.286, § 2º: "O requerimento de cumprimento de sentença deverá se realizado por peticionamento eletrônico e instruído com as seguintes peças: I - sentença e acórdão, se existente; II - certidão de trânsito em julgado; se o caso III demonstrativo do débito atualizado, quando se tratar de execução por quantia certa; IV - outras peças processuais que o exequente considere necessárias".

Atente a serventia para o adequado cadastramento da petição intermediária de início de fase executiva, optando pela tramitação do processo dependente em apartado, para que receba numeração própria.

Aguarde-se, pelo prazo máximo de 30 dias, o início regular do Cumprimento de Sentença, certificando-se aqui o número da eventual distribuição.

Ao depois, anote-se neste, na movimentação unitária, o "Cód. 60690 - Trânsito em Julgado às partes - com Baixa" e, estando em termos, o "Cód. 22 - Baixa Definitiva" e o "Cód. 61615 - Arquivado Definitivamente", conforme determinado no item 6, do Comunicado CG 1.789/2017, o que fará o presente processo ser, automaticamente, movimentado para a fila de "Processos Arquivados".

Proceda a Serventia a anotação, na hipótese de constar nos autos novos números de documento e quaisquer das partes, pedido contraposto ou litisconsórcio necessário, nos termos do disposto no item 12, Cap. IV, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Em atenção ao Provimento CG nº 03/2017, que suprimiu o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, a sentença proferida em autos eletrônicos não está mais sujeita a registro (art. 76, § 2º das Normas de Serviço).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cubatão, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA